

3-5. 계약 규정

1998년	1월 13일	제정
2003년	12월 3일	개정
2005년	12월 2일	개정
2011년	3월 1일	개정
2013년	10월 7일	전부개정
2016년	9월 30일	개정
2020년	9월 24일	개정
2024년	12월 3일	개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 건설근로자공제회(이하 “공제회”라 한다)가 물품의 매매, 공사의 도급, 임대차 등 기타 계약업무처리에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 공제회가 계약에 관한 업무를 처리함에 있어서는 기타 공공기관 계약사무 운영규정, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령(이하 “국가계약법”이라 한다) 및 기획재정부 계약예규를 준용한다. 이 규정 시행에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. <개정 '16. 9.30>

제3조(일반원칙) ①계약은 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결하고, 신의와 성실의 원칙에 따라 이를 이행하여야 한다.

②계약담당자는 계약을 체결할 때 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정해서는 아니 된다. <신설 2024. 12. 3.>

제3조2(청렴계약) ①계약담당자는 공사·물품·용역 등 모든 계약에 있어 계약 시 청렴계약이행서약을 숙지시키고 이를 승낙한 자에 한하여 입찰에 참가시켜야

하며, 계약체결시 청렴계약 이행서약서를 첨부하여 계약을 체결하여야 한다. 다만, 지정정보처리장치를 이용한 입찰 및 계약시 계약상대자는 청렴계약입찰특별유의서 및 청렴계약이행서약서를 숙지하고 전자입찰서를 제출하는 것으로써 청렴계약이행서약서에 날인하는 것으로 갈음한다. <개정 2024. 12. 3.>

② 제1항의 청렴계약이행서약서에는 경쟁입찰에서 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합행위를 하지 않겠다는 내용과 위반 시에는 입찰참가를 제한한다는 내용이 포함되어야 한다. <신설 '16. 9.30>

제3조3(근로관계 법령의 준수) 계약담당자는 계약을 체결할 때 계약상대자로 하여금 해당 계약을 이행하는 근로자(「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따른 수급사업자가 고용한 근로자를 포함한다)의 근로조건이 「근로기준법」 등 근로관계 법령을 준수하도록 하는 내용을 계약서에 포함시킬 수 있다.

[본조신설 2024. 12. 3.]

제4조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “발주부서장”이라 함은 공사, 용역, 물품의 발주 또는 계약을 의뢰하는 각 부서의 장을 말한다.
2. “계약부서장”이라 함은 계약업무를 담당하는 부서의 장을 말한다.
3. “계약담당자”라 함은 계약업무를 담당하는 직원을 말한다.
4. “계약상대자”라 함은 공제회와 계약을 체결하는 자연인 또는 법인을 말한다.
5. “지정정보처리장치”라 함은 기획재정부장관이 지정·고시한 정보처리장치인 국가종합전자조달시스템을 말한다.
6. “전자입찰”이라 함은 지정정보처리장치에 의해 입찰 및 낙찰자 처리가 이루어지는 입찰로서 공고문에 그 취지가 공고된 입찰을 말한다.
7. “법, 시행령, 시행규칙”이라 함은 국가계약법·시행령·시행규칙을 말한다.
8. “추정가격”이라 함은 물품·공사·용역 등의 계약을 체결함에 있어서 예정가격이 결정되기 전에 예산에 계상된 금액으로 추산한 가격을 말한다. <신설 '16. 9.30>

9. “예정가격”이라 함은 입찰 또는 계약체결전에 낙찰자 및 계약금액의 결정 기준으로 삼기 위하여 미리 작성·비치하여 두는 가격으로서 제14조의 규정에 의하여 작성된 가격을 말한다. <신설 '16. 9.30>
10. “추정금액”이라함은 공사에 있어서 제8호에 의한 추정가격에 부가가치세법에 따른 부가가치세와 관급재료로 공급될 부분의 가격을 합한 금액을 말한다. <신설 '16. 9.30>
11. 국가계약법 및 관련법규를 준용할 때 “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원”은 제3호의 계약담당자로 본다. <신설 '16. 9.30> <개정 2024. 12. 3.>

제2장 계약방법

제5조(계약의 방법) 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적, 성질 등을 고려하여 필요하다고 인정할 때에는 입찰참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약에 의할 수 있다.

제6조(제한경쟁) 시행령 제21조에 해당할 경우 제한경쟁입찰방식에 따라 계약을 체결할 수 있으며, 사무처리에 관한 사항은 관계법령 등을 준용한다.

제7조(지명경쟁) 시행령 제23조에 해당할 경우 지명경쟁입찰방식에 따라 계약을 체결할 수 있으며, 사무처리에 관한 사항은 관계법령 등을 준용한다.

제8조(수의계약) 시행령 제26조 및 제27조에 해당될 경우 수의계약 방식에 따라 계약을 체결할 수 있으며, 사무처리에 관한 사항은 관계법령 등을 준용한다. <개정 2024. 12. 3.>

제3장 계약의뢰

제9조(계약의뢰) ①발주부서장은 다음 각 호의 사항을 명시하여 계약을 의뢰하여야 한다.

1. 계약명
2. 설계금액
3. 공사(용역)기간(물품인 경우 납품기한)
4. 공동도급 여부에 대한 의견(필요시)
5. 계약의 방법, 지명 또는 수의계약이 불가피한 경우에는 그 사유
6. 하자담보책임기간 및 하자보수보증금율(필요시)
7. 예산현황(단년도계약, 장기계속계약, 계속비계약)
8. 그 밖에 필요한 사항

②계약 의뢰를 할 때에는 다음 각 호의 서류를 함께 송부하여야 한다. 다만, 아래 1호를 제외한 계약수행여건상 불필요하다고 판단되는 서류는 생략할 수 있다.

1. 공사·제조구매 및 임차·용역의 개요, 예산내역 등을 포함한 기본방침서
2. 복수 견적서(단가산출내역 포함)
3. 계약특수조건(필요시)
4. 그 밖에 계약요구에 따른 필요자료

③제2항제2호 견적서는 추정가격 2천만원 미만으로서 견적을 제시할 수 있는 사람이 1명밖에 없음이 명백한 경우 또는 500만원미만의 물품, 용역 등의 계약의뢰시 단수 견적서로 대신할 수 있다. <개정 2024. 12. 3.>

제10조(계약검토) ①계약담당자는 계약요청을 의뢰받으면 발주의 적정성, 계약조건의 타당성 등을 검토한다.

②계약담당자는 제1항의 검토결과 미비하거나 불합리한 점이 있을 때에는 발주부서에 보완 또는 시정을 요청할 수 있으며, 계약체결에 필요하다고 판단되는 서류를 발주부서에 추가 요청할 수 있다.

제11조(계약품의) ①계약담당자는 계약의뢰공문을 접수한 후 계약방법 결정에 필요한 기술적인 사항, 관계규정 등을 발주부서와 협의할 수 있다.

②계약담당자는 기술검토 결과와 관계규정 등을 종합적으로 검토해 해당 계약 건이 입찰에 부칠 사항일 경우, 발주부서의 입찰공고요청에 따라 사전규격(물품 및 용역 한정) 공개 후 입찰시행품의안을 작성, 입찰공고한다. <개정 2024. 12. 3.>

제4장 입찰 및 낙찰자 결정

제12조(입찰공고) 계약담당자는 입찰을 통한 계약이 결정된 때에는 공고대장에 기재해 공고번호를 부여한 후 지정정보처리장치, 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO) 및 공제회 홈페이지에 입찰공고 및 게시한다. <개정 2024. 12. 3.>

제13조(입찰참가 신청 및 입찰보증금 납부) ①계약담당자는 경쟁입찰 참가자에게 입찰유의사항, 청렴계약제도, 계약특수조건 등 입찰에 관한 사항을 숙지시키고 이를 승낙한 사람에 한하여 입찰에 참가시켜야 한다.

②계약담당자는 경쟁입찰에 참가하려는 사람으로 하여금 입찰일 전일까지 다음 각 호의 서류의 제출과 함께 입찰보증금을 납부하게 해야 한다.

1. 입찰참가신청서
2. 입찰참가자격요건 증명서류
3. 그 밖에 입찰공고 또는 지명통지에서 요구한 서류

③시행령 제37조제3항에 따른 입찰보증금 납부 면제대상으로서 시행령 제37조제4항에 따라 입찰보증금 지급확약문서를 제출할 경우에는 입찰보증금 납부를 면제할 수 있다.

제14조(예정가격의 결정) ①예정가격의 작성은 관계법령을 준용한다.

②복수예비가격은 지정정보처리장치에 의해 작성하는 것을 원칙으로 한다.

제15조(현장설명) ①계약담당자는 관계법령의 규정에 따라 현장설명에 참가한 사람에게만 입찰참가가 허용되는 공사인 경우에는 발주부서에서 실시한 현장설명결과를 통보받아 입찰을 집행해야 한다.

②관계법령에 따라 현장 설명이 의무사항이 아니면 설계도 및 설계서 열람 등으로 갈음할 수 있다.

제16조(입찰집행) ①계약담당자는 입찰참가자에게 해당 입찰서상 유의사항을 주지시키고 입찰장 내의 질서를 유지한다.

②계약담당자는 입찰질서 유지가 어려워 공정한 입찰집행이 곤란하다고 인정될 경우에는 즉시 해당 입찰을 연기할 수 있다.

③지정정보처리장치에 따른 전자입찰의 경우 전자입찰방식으로 입찰을 집행한다.

④입찰집행은 계약부서장이 지정하는 사람으로 하여금 집행하게 할 수 있다. <개정 2024. 12. 3.>

제17조(개찰) ①계약담당자는 입찰등록신청 접수 시 입찰공고조건 충족여부 등 제반 입찰참가자격 적격여부를 확인해야 하며, 투찰이 끝나면 개찰을 선언하고 입찰서를 개봉한다.

②개찰은 입찰장소에서 실시해야 하며 입찰자가 출석하지 아니한 때에는 입찰사무에 관계없는 직원으로 하여금 개찰에 입회하게 할 수 있다.

③계약담당자는 입찰등록신청 마감 후에는 입찰서를 받지 아니한다.

④지정정보처리장치에 따른 전자입찰의 경우 입찰공고 및 전자입찰 절차와 방법에 따라 개찰 및 낙찰선언을 한다.

제18조(개찰결과 보고 및 낙찰자 결정) ①계약담당자는 개찰완료 후 개찰결과보고서를 작성한다.

②개찰결과는 입찰참가자에게 공개할 수 있다.

③낙찰자결정서에는 낙찰자 선정 내용 및 계약체결 관계서류 내역 등이 포함되어야 한다.

- 제19조(협상에 의한 계약)** ①물품·용역 계약에 있어서 계약이행의 전문성, 기술성, 긴급성 등이 있는 경우 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 거쳐 가장 유리하다고 인정되는 사람과 계약 체결할 수 있다.
- ②협상대상자 결정을 위한 심사세부기준과 심사부서는 입찰공고문에 사전 공개해야 한다.
- ③제안서 평가위원 선정 등 협상에 의한 계약 진행에 관하여 필요한 세부사항은 세칙으로 정한다. <개정 2020. 9. 24.>
- ④정보과학기술 등 집약도가 높은 지식을 활용하여 고부가가치를 창출하는 엔지니어링사업, 소프트웨어사업, 정보화에 관한 사업 등은 협상에 의한 계약방법을 우선 적용할 수 있다.

제19조의2(평가위원의 제척) <삭제 2020. 9. 24.>

- 제20조(적격심사 및 제안서 평가에 의한 계약)** ①계약의 낙찰자 결정을 위한 적격심사 시 적용할 적격심사세부기준과 심사부서는 입찰공고문에 사전 공개해야 한다.
- ②발주부서는 제안서 평가결과를 계약담당부서에 통보하며, 계약담당자는 가격 및 제안서 평가결과를 합산해 낙찰자를 결정한다.
- ③적격심사에 필요한 자료가 지정정보처리장치에 공유돼 전자적격심사가 가능하면 전자적격심사로 시행할 수 있다.

[제목개정 2024. 12. 3.]

- 제21조(견적에 의한 가격결정)** ①제14조에 따른 가격결정은 시행령 제30조 제2항에 따라 지정정보처리장치 또는 공제회 홈페이지에 공고해 계약대상업체로부터 견적서를 받되 견적가격이 예정가격의 범위 안에 들지 않으면 다시 견적서를 제출받아 계약금액을 결정해야 한다.
- ②계약담당자는 채택된 견적서에 대해 계약부서장의 확인을 받아 계약상대자를 결정한다. <개정 2024. 12. 3.>

제22조(계약체결) ①계약담당자는 계약상대자로부터 다음 각 호의 서류를 제출 받아 계약을 체결하고, 계약대장에 기재한 후 계약번호를 부여한다.

1. 계약서
2. 계약이행보증금(또는 계약이행보증서 등 대체물)
3. 청렴계약이행각서
4. 인지세법에 의한 수입인지
5. 그 밖에 관계법령에 의한 요구서류

②제1항에 따른 계약서는 총 2부를 작성해 계약상대자에게 1부를 교부한다.

③수의계약의 경우 시행규칙 제50조에 따라서 계약서 작성을 생략하고 계약 쌍방이 확인한 주문서, 청구서 등 계약 성립의 증거 서류로 대체할 수 있다.

④제1항에 따른 인지세는 계약상대자와 균등 부담한다. <개정 2024. 12. 3.>

제5장 계약관리

제23조(계약관리) 계약담당자는 계약을 체결한 후 계약내용을 계약대장에 입력 관리해야 한다. 다만, 전산시스템을 이용하는 경우 계약대장을 전자적으로 입력 관리할 수 있다. <개정 2024. 12. 3.>

제24조(계약변경) ①물가변동·설계변경·기타 계약내용의 변경 등으로 계약금액이 증액 또는 감액되는 경우와 계약기한연장, 일시정지 등의 계약내용 변경이 필요한 경우 발주부서는 계약완료일 이전에 계약담당부서에 계약내용 변경요청을 해야 한다. 단, 사후정산에 따른 계약변경은 예외로 한다. <개정 2024. 12. 3.>

②계약담당자는 각 부서의 계약내용 변경요청을 검토한 후 변경계약 체결 또는 계약내용 변경에 필요한 조치를 취해야 한다. <개정 2024. 12. 3.>

③계약담당자는 제2항의 계약내용을 변경할 때에는 수입인지, 계약이행보증금 등의 추가 징구 및 계약내용(계약금액증감, 일시정지등)변경합의서 작성 등 필요한 조치를 취해야 한다.

제25조(계약해제·해지 또는 보증이행) 계약담당자는 발주부서로부터 계약의 해제·해지 또는 계약불이행에 따른 조치 요구가 있는 경우 그 내용을 검토해 다음 각 호의 절차를 거쳐 처리해야 한다.

1. 관련법규에 따라 부정당업자를 제재 조치한다.
2. 연대보증인 또는 이행보증서 발급기관이 보증이행을 위해 지정한 업체(이하 “보증이행업체”)가 있으면 연대보증인 또는 보증이행업체에 보증이행을 청구할 수 있다. 다만 공동계약으로서 공동이행방식인 경우에는 공동수급체 구성원이 계약을 이행토록 조치한다.
3. 연대보증인이 없거나 보증이행업체가 보증이행을 하지 않는 경우에는 계약을 해제·해지 조치함과 동시에 계약보증금 또는 이행보증서상의 금액을 공제회에 귀속 조치한다.

제26조(지체상금) ①계약담당자는 정당한 이유없이 계약의 이행을 지체한 계약 상대방으로 하여금 지체상금을 납부하게 하여야 한다.

②제1항에 따른 지체상금의 금액·납부방법 그 밖에 필요한 사항은 국가계약법을 준용한다.

제27조(부정당업자 제재) 제25조에 따라 부정당업자 제재 조치를 하려면 그 상대방에게 서면으로 의견진술 기회를 부여한 후 이의가 없을 경우에 부정당업자 제재 조치를 해야 하며, 행정절차법에 따라 부정당업자 제재 조치 후 그 내용을 공제회 홈페이지에 게재해야 한다. <개정 2024. 12. 3.>

제28조(기록유지) 계약담당자는 업무에 필요한 계약현황 등의 자료를 계약대장에 기록 유지해야 한다.

제29조(정보공개) ①계약담당자는 입찰 및 수의계약 결과를 대외 공개할 수 있도록 관리해야 한다.

②공개 대상 정보에는 계약자, 계약내용, 계약방법 등이 포함된다.

제6장 검 사

제30조(검사) 발주부서장은 계약상대자로부터 계약의 전부나 일부의 이행을 완료할 때에는 이를 확인하기 위해서 계약서, 설계서 그 밖의 관계서류에 따라 이를 조사하거나, 소속직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하도록 한다.

제31조(검사자의 책임 및 권한) 검사자는 검사업무를 수행함에 있어 다음 각 호의 사항에 유의하여야 하며, 이를 위배하면 그 책임을 면할 수 없다.

1. 검사업무는 성실하고 정확하게 수행하여야 하며, 이를 고의로 태만히 하여서는 아니된다.
2. 검사업무는 공정을 기하여야 하며, 부당한 업무 처리로 인하여 계약자가 부당한 이익 또는 손해를 주어서는 아니된다.
3. 검사업무 수행 중 위배사항을 발견하였을 시는 지체없이 시정 조치하여야 한다.

제32조(검사조서의 생략) 검사조서는 다음 각 호의 경우에는 그 작성을 생략할 수 있다.

1. 계약금액이 3천만원이하인 계약의 경우
2. 매각계약의 경우
3. 전기·가스·수도의 공급계약 등 그 성질상 검사조서의 작성을 필요로 하지 아니하는 계약의 경우

부 칙

이 규정은 2013년 10월 7일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2016년 9월 30일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2020년 9월 24일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2024년 12월 3일부터 시행한다.